



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 39-K/PM.II-11/AD/VII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGENG EZA INDRAWAN, S.Tr (Han)**
Pangkat, NRP : Letda Cpn, 1121103990000194
Jabatan : Pabang 1 Siud I Heli Sena A
Kesatuan : Skadron 21/AAY Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 20 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kelud No. 17 Kompleks Panca Arga Kel. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danskadron 21/AAY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025 di Ruang Sel Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/V/2025 tanggal 25 Mei 2025.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan 14 Juli 2025 di Ruang Sel Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/434/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025.
 - b. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan 13 Agustus 2025 di Ruang Sel Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/509/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/39-K/PM.II-11/AD/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/39-K/PM.II-11/AD/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA** tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-08/A-08/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad Nomor Kep/564/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/39-K/PM.II-11/AD/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/39-K/PM.II-11/AD/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/39-K/PM.II-11/AD/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa menjalani Penahanan
Sementara yang telah dijalani Terdakwa.
 - 2) Kami mohon agar Terdakwa tetap di ditahan.

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHYG/MRD/VI/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
 - 8 (delapan) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Yayasan Rifka Annisa Sakina Nomor 01/07/L/RA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
 - 1 (satu) lembar foto flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akte Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 tanggal 3 Februari 2004 atas nama Ageng Eza Indrawan dan Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
 - 2 (dua) lembar foto situasi tempat kejadian di loby dan lift Rumah Sakit Siloam Yogyakarta.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Bab VI. Pembuktian Pasal dan Analisis Yuridis, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tindakan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terkandung di dalam rumusan Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pembuktian yang dilakukan oleh Penasihat Hukum atas Dakwaan dari Oditur Militer yang tercantum pada halaman 28 sampai dengan halaman 31, Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena unsur Kesatu dan Unsur Kedua pada Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa dalam Bab VII. Alasan Penghapus Pidana, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sama

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak menimbulkan dendak atau niat untuk melakukan kekerasan fisik kepada Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) tetapi murni karena emosi sesaat karena harga diri dan kehormatan Terdakwa diabaikan oleh Saksi-1.

c. Bahwa Penasihat Hukum menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Terdakwa ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa selalu mengikuti persidangan dengan baik, sopan, jujur serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- 2) Bahwa Terdakwa merupakan Pilot Helly yang sangat dibutuhkan satuan untuk melaksanakan dan mendukung tugas operasi tempur maupun non tempur bagi TNI AD.
- 3) Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan memiliki potensi untuk memberikan pengabdian terbaik kepada Satuan, bangsa dan negara.
- 4) Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Letda Cpn Ageng Eza Indrawan, S.Tr (Han), NRP 1121108990000194 Pabang 1 Siud I Helly Sena A Skadron 21 AAY Puspenerbad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Membebaskan Terdakwa Letda Cpn Ageng Eza Indrawan, S.Tr (Han), NRP 1121108990000194 dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle rechtsvervaging*).
- 3) Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa seperti sediakala.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

3. *Replik* yang diajukan Oditur Militer secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2025.

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *pledoinya* yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2025.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Akademi Militer yaitu R. H. Lubis, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636577 dan 4 (empat) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Militer Nomor Sprin/803/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2025 dan Penasihat Hukum dari Hukum Puspenerbad yaitu Fandy R, S.H., M.H., M.Tr.Mil., Mayor Chk NRP 11080096950784 dan 1 (satu) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat Nomor Sprin/1315/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 dan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, dan selanjutnya berdinasi di Skadron 21/AAY Puspenerbad Pondok Cabe Tangerang Selatan Provinsi Banten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabang I Heli Sena Skadron 21/AAY, dengan pangkat Letda Cpn NRP 1121103990000194.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) bulan Juni 2023, dikenalkan oleh istri seniornya dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri.
3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah sesuai Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 dan Kartu Penunjukan istri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu, Tangerang Selatan dan atas pernikahan tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (satu) orang anak yang bernama Varenza Arkadewa Indrawan usia 1 (satu) tahun.

5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena sejak bulan Mei 2024 Terdakwa dan Saksi-1 hidup terpisah, Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal bersama dengan orang tuanya di Yogyakarta dan Saksi-1 mencurigai adanya wanita idaman lain selain Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 beserta anaknya mengantarkan teman Saksi-1 yaitu istri dari Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) yang akan melahirkan di RS. Siloam Yogyakarta.

7. Bahwa pada saat berada di depan ruang tunggu operasi lantai 6 (enam) RS. Siloam, Terdakwa mengedit foto keluarga di handphone Terdakwa, kemudian menunjukkan hasilnya kepada Saksi-1 sambil berkata "ini bagus tidak" dan dijawab oleh Saksi-1 "bagus" kemudian Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Saksi-1 selanjutnya foto tersebut oleh Saksi-1 disimpan di galeri foto.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 membuka galeri foto dan menemukan foto Terdakwa yang sedang selfie, Saksi-1 bertanya "ini foto kamu kirim kepada siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "Kan dikirim ke kamu" lalu Saksi-1 jawab "Kok enggak ada", Terdakwa jawab "Oh ke Bang Hendri".

9. Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 mengecek riwayat chat Terdakwa dengan Sdr. Hendri, namun tidak ditemukan sehingga membuat Saksi-1 merasa penasaran dan merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 membuka kembali galeri foto tersebut lalu dibuka informasi tentang fotonya dan foto tersebut tersimpan dari aplikasi *WhatsApp*, kemudian Saksi-1 bertanya apakah pernah mengirim foto tersebut kepada seorang wanita, dan Terdakwa jawab "saya tidak pernah mengirim foto kepada wanita", lalu Saksi-1 mencari chatingan di *WhatsApp* namun tidak ditemukan, hingga Saksi-1 merasa kesal dan emosi kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencari foto tersebut dan dikirim kepada siapa, namun Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan cara membuka aplikasi IG, dan perbuatan Terdakwa tersebut memicu kekesalan Saksi-1 sehingga membuat pertengkaran kecil antara Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 melihat Saksi-2 akan turun melalui lift kemudian Saksi-1 bertanya "Mau ke mana Zis" dan dijawab oleh Saksi-2 "Mau turun", kemudian Saksi-1 bilang "saya ikut", sambil berdiri menggendong anaknya, pada saat Saksi-1 berdiri Terdakwa merebut handphone Saksi-1 namun Saksi-1 memintanya kembali berikut tasnya, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam lift, namun pada saat pintu liftnya belum tertutup Terdakwa ikut masuk, ketika lift mulai berjalan turun dari

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 6 (enam) pada tanggal 10 Januari berikutnya pintu lift terbuka Terdakwa keluar namun karena Saksi-1 tidak keluar kemudian Terdakwa balik lagi ke dalam lift dan mendengar Saksi-1 masih ngomel-ngomel.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 yang sedang menggendong anaknya ke dinding elevator (lift) selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) detik, setelah itu Terdakwa membekap mulut Saksi-1 kurang lebih selama 7 (tujuh) detik, kemudian sesampainya di ruang tunggu lantai 1 (satu) RS. Siloam Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari lift, Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sampai Saksi-1 tertatih-tatih untuk diajak pulang tetapi Saksi-1 tidak mau.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut sambil pergi menjauhi Terdakwa menuju ke petugas Farmasi dan kemudian Saksi-1 menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menanyakan dimana ada petugas keamanan yang terdekat dan setelah ditunjukkan kemudian Saksi-1 menemui petugas keamanan RS. Siloam yang bernama Sdr. Yulianto (Saksi-3) saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti Saksi-1 dari belakang dan sesampainya di depan Saksi-3 Terdakwa menarik, menyeret, mencekik dan menjambak rambut Saksi-1 sambil berkata "pulang" namun Saksi-1 tidak mau, lalu Saksi-3 berkata "mbak-mbak jangan di sini di luar aja" dan Saksi-1 menjawab "nyawa saya terancam sama dia" dan Saksi-3 berusaha meleraikan.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya merebut handphone Saksi-1 dan Saksi-1 mempertahankan handphone miliknya dengan cara menariknya, namun Terdakwa lebih kuat sehingga handphone Saksi-1 berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar lagi lalu Saksi-1 menyerahkan anaknya kepada Saksi-2 dan Terdakwa berusaha merebut anak yang digendong oleh Saksi-2, tetapi Saksi-1 menarik Terdakwa dan berkata "jangan pegang anakku".

14. Bahwa sesampainya di lorong menuju parkir 1 (satu) RS. Siloam Terdakwa memegang perutnya Saksi-1 dengan paksa sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan menangis, meronta meminta tolong, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan RS. Siloam dengan membawa handphone Saksi-1 sedangkan Saksi-1 dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD biar aman karena mengalami shock dan sangat ketakutan.

15. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berobat di RS. Siloam Yogyakarta dan sekira pukul 22.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat namun diarahkan untuk melapor ke PPA Polresta Yogyakarta.

16. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2025 pukul 09.30 WIB Saksi-1 mendatangi kantor PPA Polresta Yogyakarta untuk melaporkan perbuatan Terdakwa namun karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif sehingga Saksi-1 diarahkan untuk melapor ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan sehingga pada tanggal 16 April 2025 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/IV/2025/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHTG/MRD/VI/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami luka memar akibat kekerasan tumpul pada lipat siku kanan dan lengan atas kanan.

19. Bahwa selain melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut diatas Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di rumah kontrakan yang beralamat di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu Tangerang Selatan sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa yang sedang melaksanakan Piket mendapat kabar kalau Saksi-1 akan pulang ke Yogyakarta mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung menghampiri Saksi-1 sambil marah-marah dan matanya melotot ke arah Saksi-1 sambil memegang sepucuk pistol kemudian Terdakwa memiting dan menyeret Saksi-1 keluar rumah kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan membanting piring sebanyak 5 (lima) buah dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merintih kesakitan dan merasa takut yang mendalam dan perbuatan tersebut diketahui oleh ibu Saksi-1 yang bernama Sdri. Titik Dwiwati (Saksi-4).

20. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap Saksi-1.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Perum Winong, KG II/338, Dusun. Tinalan Kel. Prenggan Kapanewon Kotagede Kota Yogyakarta dan di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, dan selanjutnya berdinast di Skadron 21/AAY Puspenerbad Pondok Cabe Tangerang Selatan Provinsi Banten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Putusan Pengadilan Negeri Sena Skadron 21/AAY, dengan pangkat Letda Cpn NRP 1121103990000194.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) bulan Juni 2023, dikenalkan oleh istri seniornya dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri.
3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah sesuai Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 dan Kartu Penunjukan istri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu, Tangerang Selatan dan atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Varenza Arkadewa Indrawan usia 1 (satu) tahun.
5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena sejak bulan Mei 2024 Terdakwa dan Saksi-1 hidup terpisah, Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal bersama dengan orang tuanya di Yogyakarta dan Saksi-1 mencurigai adanya wanita idaman lain selain Saksi-1.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 beserta anaknya mengantarkan teman Saksi-1 yaitu istri dari Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) yang akan melahirkan di RS. Siloam Yogyakarta.
7. Bahwa pada saat berada di depan ruang tunggu operasi lantai 6 (enam) RS. Siloam, Terdakwa mengedit foto keluarga di handphone Terdakwa, kemudian menunjukkan hasilnya kepada Saksi-1 sambil berkata "ini bagus tidak" dan dijawab oleh Saksi-1 "bagus" kemudian Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Saksi-1 selanjutnya foto tersebut oleh Saksi-1 disimpan di galeri foto.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 membuka galeri foto dan menemukan foto Terdakwa yang sedang selfie, Saksi-1 bertanya "ini foto kamu kirim kepada siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "Kan dikirim ke kamu" lalu Saksi-1 jawab "Kok enggak ada", Terdakwa jawab "Oh ke Bang Hendri".
9. Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 mengecek riwayat chat Terdakwa dengan Sdr. Hendri, namun tidak ditemukan sehingga membuat Saksi-1 merasa penasaran dan merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 membuka kembali galeri foto tersebut lalu dibuka informasi tentang fotonya dan foto tersebut tersimpan dari aplikasi *WhatsApp*, kemudian Saksi-1 bertanya apakah pernah mengirim foto tersebut kepada seorang wanita, dan Terdakwa jawab "saya tidak pernah mengirim foto kepada wanita", lalu Saksi-1 mencari chatingan di *WhatsApp* namun tidak ditemukan, hingga Saksi-1 merasa kesal dan emosi kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dikirim kepada siapa, namun Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan cara membuka aplikasi IG, dan perbuatan Terdakwa tersebut memicu kekesalan Saksi-1 sehingga membuat pertengkaran kecil antara Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 melihat Saksi-2 akan turun melalui lift kemudian Saksi-1 bertanya "Mau ke mana Zis" dan dijawab oleh Saksi-2 "Mau turun", kemudian Saksi-1 bilang "saya ikut", sambil berdiri menggendong anaknya, pada saat Saksi-1 berdiri Terdakwa merebut handphone Saksi-1 namun Saksi-1 memintanya kembali berikut tasnya, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam lift, namun pada saat pintu liftnya belum tertutup Terdakwa ikut masuk, ketika lift mulai berjalan turun dari lantai 6 (enam), pada saat di lantai berikutnya pintu lift terbuka Terdakwa keluar namun karena Saksi-1 tidak keluar kemudian Terdakwa balik lagi ke dalam lift dan mendengar Saksi-1 masih ngomel-ngomel.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 yang sedang menggendong anaknya ke dinding elevator (lift) selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) detik, setelah itu Terdakwa membekap mulut Saksi-1 kurang lebih selama 7 (tujuh) detik, kemudian sesampainya di ruang tunggu lantai 1 (satu) RS. Siloam Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari lift, Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sampai Saksi-1 tertatih-tatih untuk diajak pulang tetapi Saksi-1 tidak mau.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut sambil pergi menjauhi Terdakwa menuju ke petugas Farmasi dan kemudian Saksi-1 menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menanyakan dimana ada petugas keamanan yang terdekat dan setelah ditunjukkan kemudian Saksi-1 menemui petugas keamanan RS. Siloam yang bernama Sdr. Yulianto (Saksi-3) saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti Saksi-1 dari belakang dan sesampainya di depan Saksi-3 Terdakwa menarik, menyeret, mencekik dan menjambak rambut Saksi-1 sambil berkata "pulang" namun Saksi-1 tidak mau, lalu Saksi-3 berkata "mbak-mbak jangan di sini di luar aja" dan Saksi-1 menjawab "nyawa saya terancam sama dia" dan Saksi-3 berusaha meleraikan.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya merebut handphone Saksi-1 dan Saksi-1 mempertahankan handphone miliknya dengan cara menariknya, namun Terdakwa lebih kuat sehingga handphone Saksi-1 berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar lagi lalu Saksi-1 menyerahkan anaknya kepada Saksi-2 dan Terdakwa berusaha merebut anak yang digendong oleh Saksi-2, tetapi Saksi-1 menarik Terdakwa dan berkata "jangan pegang anakku".

14. Bahwa sesampainya di lorong menuju parkir 1 (satu) RS. Siloam Terdakwa memegang perutnya Saksi-1 dengan paksa sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan menangis, meronta meminta tolong, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan RS.

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siloam dengan membawa handphone Saksi-1 sedangkan Saksi-1 dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD biar aman karena mengalami shock dan sangat ketakutan.

15. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berobat di RS. Siloam Yogyakarta dan sekira pukul 22.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat namun diarahkan untuk melapor ke PPA Polresta Yogyakarta.

16. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2025 pukul 09.30 WIB Saksi-1 mendatangi kantor PPA Polresta Yogyakarta untuk melaporkan perbuatan Terdakwa namun karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif sehingga Saksi-1 diarahkan untuk melapor ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan sehingga pada tanggal 16 April 2025 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/IV/2025/Idik dan membuat Surat Pengaduan tertanggal 21 April 2025 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa selain hal tersebut di atas Saksi-1 merasa trauma, takut, cemas dan tidak ada rasa kenyamanan dan kepercayaan dalam rumah tangga, merasa takut pulang dan takut bertemu dengan Terdakwa, psikologis Saksi-1 terganggu dan Saksi-1 sempat melakukan terapi ke Psikiater di RS. Wirosaban Yogyakarta.

19. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis di Yayasan Rifka Annisa Sakina Nomor 01/07/L/RA/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Dra. Hartanti Rahayu Psikolog No. SIPPK. 0602221749 berkesimpulan bahwa Saksi-1 mengalami permasalahan Psikologis, mengalami Depresi dengan intensitas Berat dengan skor 37 (tiga puluh tujuh), dan Korban mengalami *insecure* (tidak aman) atas peristiwa ini dan direkomendasikan agar Saksi-1 menjalani konseling serta pendampingan Psikologis untuk membantu pemulihannya.

20. Bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di rumah kontrakan yang beralamat di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu Tangerang Selatan sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa yang sedang melaksanakan Piket mendapat kabar kalau Saksi-1 akan pulang ke Yogyakarta mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung menghampiri Saksi-1 sambil marah-marah dan matanya melotot ke arah Saksi-1 sambil mengacungkan sepucuk pistol kemudian Terdakwa memiting dan menyeret Saksi-1 keluar rumah kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan membanting piring sebanyak 5 (lima) buah dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merintih kesakitan dan merasa takut serta menimbulkan trauma yang mendalam perbuatan tersebut diketahui oleh ibu Saksi-1 yang bernama Sdri. Titik Dwiwati (Saksi-4).

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terdakwa melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap Saksi-1 dan diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal (5) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

Atau

Kedua : Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal (5) huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) adalah istri Terdakwa dan Sdri. Titik Dwiwati (Saksi-3) adalah Ibu mertua dari Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim Ketua menerangkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 mempunyai Hak untuk mengundurkan diri sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 apakah akan menggunakan hak untuk mengundurkan diri tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi-1 dan Saksi-3 menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan tetap bersedia sebagai saksi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Sdri. Titik Dwiwati (Saksi-3) tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim Ketua menerangkan bahwa harus ada persetujuan dari Terdakwa dan Oditur Militer agar Saksi-1 dan Saksi-3 dapat memberikan keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa dan Oditur Militer tidak keberatan dan setuju apabila Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa dan Oditur Militer menjawab dan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Sdri. Titik Dwiwati (Saksi-3) tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan Terdakwa serta Oditur Militer menyetujui Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, oleh karena itu Saksi-1 dan Saksi-3 dapat sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **VANDA MUTIARA DWI ANGGRAENI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 7 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Winong, KG II/338, Dsn. Tinalan Kel. Prenggan Kapanewon Kotagede Kota Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2023, dikenalkan oleh isteri seniornya, setelah berpacaran selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2024 Saksi menikah dengan Terdakwa sesuai Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 tanggal 3 Februari 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Varenza Arkadewa Indrawan usia 1 (satu) tahun, sampai dengan sekarang masih dalam hubungan suami isteri dan belum bercerai;
2. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa tinggal di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu, Tangerang Selatan, awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis dan sejak bulan Mei 2024 Saksi tinggal bersama orang tuanya di Yogyakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira Pukul 09.30 WIB Saksi, Terdakwa dan anaknya mengantar teman Saksi yang akan melahirkan di RS. Siloam Yogyakarta, dan sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang di depan ruang tunggu operasi Terdakwa mengedit foto keluarga menggunakan handphonenya, kemudian ditunjukkan kepada Saksi sambil berkata "ini bagus tidak" dan Saksi jawab "bagus" kemudian Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Saksi selanjutnya foto tersebut Saksi simpan di galeri foto;
4. Bahwa pada saat Saksi scroll foto yang ada di galeri tersebut tanpa sengaja menemukan foto Terdakwa sedang selfie, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ini foto kamu kirim kepada siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "Kan dikirim ke kamu" karena ragu kemudian Saksi berusaha mengecek handphone Terdakwa terutama riwayat chat Saksi dengan Terdakwa namun tidak ditemukan;
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi "Kok enggak ada" dan dijawab Terdakwa "Oh ke bang Hendri", lalu Saksi mengecek riwayat chat Terdakwa dengan bang Hendri, namun tidak ditemukan, karena penasaran akhirnya Saksi kembali membuka

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi tentang foto tersebut di galeri foto dan foto tersebut tersimpan dari aplikasi *WhatsApp*;

6. Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mencari foto tersebut dikirim kepada siapa namun reaksi Terdakwa mulai sewot, kemudian Terdakwa mencari sendiri dan seperti ada hal yang disembunyikan dari Saksi, saat itu perasaan Saksi mulai kesal ditambah lagi Terdakwa malah tidak fokus dan pindah ke aplikasi IG, Saksi tetap memaksa Terdakwa untuk mencari sampai ketemu kepada siapa foto tersebut dikirim, dan hal tersebut memicu pertengkaran kecil antara Saksi dengan Terdakwa;
7. Bahwa saat itu Saksi melihat suami temannya yang bernama Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) akan turun melalui lift kemudian Saksi bertanya "Mau ke mana Zis" dan dijawab oleh Saksi-2 "Mau turun", kemudian Saksi bilang "saya ikut", sambil berdiri menggendong anaknya, pada saat Saksi berdiri Terdakwa merebut handphone Saksi namun Saksi memintanya kembali berikut tasnya;
8. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam lift, namun pada saat pintu liftnya belum tertutup Terdakwa ikut masuk, ketika lift mulai berjalan turun dari lantai 6 (enam) pintu lift beberapa kali terbuka di beberapa lantai dan pada saat itu Terdakwa sempat keluar namun balik lagi ke dalam lift kemudian mencekik dan mendorong Saksi ke dinding lift, lalu dengan menggunakan tangan kanannya membekap mulut Saksi;
9. Bahwa sesampainya di ruang tunggu lantai 1 (satu) RS. Siloam Terdakwa, Saksi dan Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) keluar dari lift, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sampai Saksi tertatih-tatih untuk diajak pulang tetapi Saksi-1 tidak mau;
10. Bahwa selanjutnya Saksi berteriak minta tolong kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut sambil pergi menjauhi Terdakwa menuju ke petugas Farmasi dan kemudian Saksi menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menanyakan dimana ada petugas keamanan yang terdekat dan setelah ditunjukkan kemudian Saksi menemui petugas keamanan RS. Siloam yang bernama Sdr. Yulianto (Saksi-4) saat itu Terdakwa dan Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) mengikuti Saksi dari belakang;
11. Bahwa sesampainya di depan Sdr. Yulianto (Saksi-4), Terdakwa menarik, menyeret, dan menjambak rambut Saksi sambil berkata "pulang" namun Saksi tidak mau, lalu Saksi-4 berkata "mbak-mbak jangan di sini di luar aja" dan Saksi menjawab "nyawa saya terancam sama dia" dan Saksi-4 berusaha meleraikan;
12. Bahwa kemudian Saksi duduk di kursi depan ruang pendaftaran dan diikuti Terdakwa, pertengkaran Terdakwa dengan Saksi berlanjut dan Terdakwa mencekik Saksi, Saksi berontak dan berdiri menjauh dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa setelahnya Terdakwa dengan tangan kanannya merebut handphone Saksi dan Saksi mempertahankan handphone miliknya dengan cara menariknya, namun Terdakwa lebih kuat sehingga handphone Saksi berhasil direbut oleh Terdakwa;
14. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan anaknya kepada Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) dan Terdakwa berusaha merebut anak yang digendong oleh Saksi-2, tetapi Saksi menarik Terdakwa dan berkata "jangan pegang anakku" sambil Saksi memukul bahu Terdakwa;
15. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan RS. Siloam dengan membawa handphone Saksi sedangkan Saksi dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD biar aman karena mengalami shock dan ketakutan;
16. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi berobat di RS. Siloam Yogyakarta, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat namun diarahkan untuk melapor ke PPA Polresta Yogyakarta;
17. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2025 pukul 09.30 WIB Saksi melaporkan ke PPA Polresta Yogyakarta, dan oleh PPA Polresta Yogyakarta diarahkan melapor ke Denpom IV/2 Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi melaporkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Denpom IV/2 Yogyakarta;
18. Bahwa pada saat bertengkar mulut di RS. Siloam Yogyakarta tidak ada kata-kata kasar dari Terdakwa, namun Terdakwa lebih banyak menunjukkan sikap yang arogan sehingga dengan perilakunya tersebut membuat Saksi ketakutan, cemas sehingga untuk pulang ke rumah saja Saksi ketakutan karena takut bertemu dengan Terdakwa;
19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak menyebabkan Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, namun yang Saksi alami selama hampir 2 (dua) tahun menikah dengan Terdakwa adalah ada rasa trauma, takut, dan tidak ada rasa kenyamanan dan kepercayaan dalam rumah tangga, dan dalam percakapan *WhatsApp* antara Terdakwa dengan beberapa orang dimana dalam percakapan tersebut membuat Saksi tidak nyaman sehingga secara psikologis Saksi merasa terganggu dan Saksi sempat melakukan terapi Psikiater di RS. Wirosaban Yogyakarta;
20. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi karena Saksi mengetahui Terdakwa pernah selingkuh di belakang Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
21. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi sudah 2 (dua) kali mengalami kekerasan, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu Tangerang Selatan sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa yang sedang melaksanakan Piket di kantor, dengan menggunakan pakaian PDL Loreng pulang ke

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian mengung-ung dan menyeret Saksi keluar rumah dan pada saat di dalam kamar Terdakwa sempat mengeluarkan pistol di pegang dengan tangan kanan dengan posisi menghadap ke atas, dengan pandangan mata melotot ke arah Saksi;

22. Bahwa setelah ditenangkan oleh Security perumahan tersebut akhirnya pistol dimasukkan lagi ke sarungnya kemudian Saksi dan Terdakwa oleh Security didamaikan di ruang tamu, saat itu Terdakwa membentak-bentak Saksi dan meminta agar Saksi menghapus chatnya ke Komandan, kemudian Terdakwa pergi ke dapur membanting piring sekitar 5 (lima) buah dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke kantor;

23. Bahwa harapan Saksi dengan adanya kejadian ini Saksi selaku istri sah Terdakwa menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kelanjutan hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi akan melihat terlebih dahulu kesungguhan Terdakwa untuk berubah;

24. Bahwa selama Terdakwa ditahan di Denpom IV/2 Yogyakarta, Saksi menjenguk Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AZIZ IDWAN BASORI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 19 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gedongkuning, Rt 47 Rw 005 Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) kenal sejak tahun 2022, di Cafe tempat istri Saksi bekerja di daerah Ngentak Banguntapan Bantul, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2024 di Hotel Royal Malioboro Yogyakarta dan tercatat di KUA Kec. Gedongtengen Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 tanggal 03 Februari 2024 dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah kontrakan di Hafuza Residence No. A1 Babakan Setu, Tangerang Selatan;
3. Bahwa setelah menikah kondisi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berjalan harmonis, dan pada tanggal 26 April 2024 dikaruniai seorang anak laki-laki, namun pada bulan Mei 2024 kehidupan rumah

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dan Saksi-1 dan mulai sering cekcok hingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

4. Bahwa berkenaan dengan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dengan Terdakwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun Saksi-1 pernah menyampaikan penyebabnya karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain dan Saksi-1 pernah melaporkan kepada Pimpinannya/ Komandannya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberikan sanksi hukuman disiplin, saat itu Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berada di ruang tunggu lantai 6 (enam) RS. Siloam Yogyakarta menunggu isterinya yang akan melahirkan, bersama dengan Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sedang cekcok, karena merasa tidak nyaman, kemudian Saksi berniat keluar lewat lift, bersamaan dengan itu Saksi-1 dengan menggendong anaknya mengikuti Saksi masuk lift, dan Terdakwa juga ikut masuk ke lift;
6. Bahwa ketika lift bergerak turun, Terdakwa mendorong Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang sedang menggendong anaknya ke dinding lift selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) detik, setelah itu Terdakwa membekap mulut Saksi-1 kurang lebih selama 7 (tujuh) detik;
7. Bahwa sesampainya di ruang tunggu lantai 1 (satu) RS. Siloam Terdakwa, Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Saksi keluar dari lift, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sampai Saksi tertatih-tatih untuk diajak pulang tetapi Saksi-1 tidak mau;
8. Bahwa selanjutnya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berteriak minta tolong dan pergi menjauhi Terdakwa menuju ke petugas Farmasi dan kemudian Saksi-1 menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut dimana ada petugas keamanan yang terdekat dan kemudian Saksi-1 menemui petugas keamanan RS. Siloam yang bernama Sdr. Yulianto (Saksi-4) saat itu Terdakwa dan Saksi mengikuti Saksi-1 dari belakang;
9. Bahwa sesampainya di depan Sdr. Yulianto (Saksi-4), Terdakwa menarik, menyeret, dan menjambak rambut Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sambil berkata "pulang" namun Saksi-1 tidak mau, lalu Saksi-4 berkata "mbak-mbak jangan di sini di luar aja" dan Saksi-1 menjawab "nyawa saya terancam sama dia" dan Saksi-4 berusaha melera;
10. Bahwa kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) duduk di kursi depan ruang pendaftaran dan diikuti Terdakwa, pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut dan Terdakwa mencekik Saksi-1, Saksi-1 berontak dan berdiri menjauh dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya merebut handphone milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), dan setelah handphone Saksi-1 diambil Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan anaknya kepada Saksi dan Terdakwa berusaha merebut anak yang digendong oleh Saksi, tetapi Saksi-1 menarik Terdakwa dan berkata "jangan pegang anakku" sambil Saksi-1 memukul bahu Terdakwa;

12. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan RS. Siloam sedangkan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD biar aman;

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) mengalami sakit/luka lebam pada bagian leher dan tangan kanannya, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berobat di RS. Siloam Yogyakarta, tetapi Saksi-1 masih bisa beraktifitas, namun Bergeraknya terbatas karena masih terasa sakit selain itu Saksi-1 juga merasa shock dan ketakutan;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dengan Terdakwa, namun menurut Saksi-1 sebelum kejadian itu pada saat di ruang tunggu operasi RS. Siloam Yogyakarta terjadi perdebatan yaitu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apakah pernah mengirim fotonya kepada seorang wanita, selanjutnya Terdakwa marah, dan menurut Saksi kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa melakukan selingkuh lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TITIK DWIYATI**
Pekerjaan : Pensiunan BUMD
Tempat tanggal lahir : Sleman, 27 Mei 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Panembahan PB II/4-A YK Rt 049 Rw 013 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2024 ketika Terdakwa menikah dengan anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), dan Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Ibu Mertua Terdakwa;
2. Bahwa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2024 di Hotel Royal Malioboro Yogyakarta, selanjutnya tinggal di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu, Tangerang Selatan, dan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut yang bernama Varenza Arkadewa Indrawan yang sudah berumur 1 (satu) tahun;

3. Bahwa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) menceritakan kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di RS. Siloam Yogyakarta, Terdakwa mencekik leher dan membekap mulut Saksi-1 menggunakan tangan kanan, kemudian menjambak dan menarik tangan Saksi-1 dengan keras;
4. Bahwa kemudian malam harinya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berobat ke RS. Siloam Yogyakarta dan menurut Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa berhubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berumah tangga dengan Terdakwa sudah mengalami 2 (dua) kali kekerasan yang dilakukan Terdakwa, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada saat Saksi berada di rumah kontrakan Saksi-1 di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu Tangerang Selatan sekira pukul 01.00 WIB dini hari, pada saat Terdakwa sedang berdinan di kantor, pulang ke rumah kontrakan dan di depan Saksi Terdakwa memiting dan menyeret Saksi-1 keluar rumah;
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berada di dalam kamar dengan posisi berhadap-hadapan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pistol, kemudian setelah ditenangkan oleh Security perumahan, pistol tersebut dimasukkan ke sarungnya kemudian Saksi-1 dan Terdakwa didamaikan oleh Security di ruang tamu;
7. Bahwa pada saat didamaikan oleh security Terdakwa membentak-bentak Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan meminta supaya menghapus semua chat kepada Komandannya, lalu Terdakwa pergi ke dapur dan membanting piring kurang lebih 5 (lima) buah;
8. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke kantor, selanjutnya Saksi membawa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) pulang ke rumah di Yogyakarta dan berobat di RS. Panti Rapih Yogyakarta;
9. Bahwa saat itu Saksi ketakutan, gemetar, Istigfar terus, bingung keluar masuk rumah sambil menggendong bayi yang baru berumur 21 (dua puluh satu) hari, dalam hati mau minta tolong kepada siapa karena posisi juga malam hari, walaupun saat sebenarnya sudah ada security yang mendampingi namun saat itu Saksi masih ketakutan;
10. Bahwa sebagai orang tua awalnya Saksi bahagia melihat Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sudah berumah tangga, namun dengan adanya kejadian ini Saksi sebagai orang tua sangat khawatir apabila kejadian ini terulang lagi dan berakibat buruk terhadap Saksi-1 dan selain melakukan kekerasan terhadap Saksi-1

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara perdata

putusan perkara perdata Terdakwa yang menurut Saksi kurang pas yaitu pernah merusak pintu garasi rumah, pernah menggeledah kamar, suka berbohong dan pernah merampas handphone Saksi-1;

11. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi selaku orang tua Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berharap Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, Saksi tidak ingin anak Saksi disakiti oleh Terdakwa, dan berkenaan dengan kelanjutan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1, semua Saksi serahkan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **YULIANTO**
Pekerjaan : Security RS. Siloam
Tempat tanggal lahir : Sleman, 21 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jogoyudan JT III/935 Rt 047 Rw 012 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bertugas sebagai petugas keamanan (*security*) RS. Siloam, dengan posisi berada Korpin lantai 1 (satu), selama berada dilantai 1 (satu) banyak pasien maupun/pengunjung RS. Siloam yang keluar masuk dalam keadaan aman dan terkendali;
3. Bahwa sekira pukul 15.40 WIB Saksi melihat ada 2 (dua) orang pengunjung RS. Siloam seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang berada dekat dengan ruang pendaftaran dengan posisi duduk berdampingan sedang ribut (cekcok mulut), selanjutnya Saksi mendekati kedua orang tersebut sambil berkata “mas kalau berantem jangan disini, silahkan keluar saja” namun tidak ada respon;
4. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menarik, menyeret, dan menjambak rambut Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sambil berkata “pulang” namun Saksi-1 tidak mau, lalu Saksi-4 berkata “mbak-mbak jangan di sini di luar aja” dan Saksi-1 menjawab “nyawa saya terancam sama dia” dan Saksi-4 berusaha meleraikan;
5. Bahwa kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) duduk di kursi depan ruang pendaftaran dan diikuti Terdakwa, pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut dan Terdakwa mencekik Saksi-1, Saksi-1 berontak dan berdiri menjauh dari Terdakwa;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya merebut handphone milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), pada saat itu Saksi-1 mempertahankan handphone miliknya dengan cara menariknya, namun Terdakwa lebih kuat sehingga handphone Saksi-1 berhasil direbut oleh Terdakwa;

7. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha merebut anak yang digendong oleh Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), tetapi Saksi-1 menyerahkan anaknya kepada temannya yang bernama Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) untuk diamankan, selanjutnya Saksi-1 memukul bahu Terdakwa;

8. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan RS. Siloam sedangkan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD agar aman;

9. Bahwa kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) beberapa kali Saksi-1 memukul bahu Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan RS. Siloam sedangkan Saksi-1 dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD biar aman karena mengalami ketakutan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim Ketua telah meminta kepada Oditur Militer untuk menghadirkan Ahli sesuai ketentuan Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Oditur Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli-1:

Nama lengkap : **Dra. HARTANTI RAHAYU**
Pekerjaan : Konselor Psikologi/Psikologi Rifka Annisa Sakina
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Agustus 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karang Nongko Rt. 6 Rw. 13 Nomor 101B, Maguwoharjo, Depok Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), Ahli kenal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 di Kantor Rifka Annisa WCC, Jl. Jambon IV/No.69A, Kricak, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta 55242, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Ahli sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1990 menjadi relawan konselor Psikologi dan sejak bulan Mei 2012 Ahli menjadi Volunteer Konselor Psikolog/ Psikolog Divisi Pendampingan di Rifka Annisa WCC;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 28 April 2025, Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1)

datang kepada Ahli untuk melakukan konsultasi psikologi karena Saksi-1 mengatakan mengalami trauma dan tekanan batin dari Terdakwa (suami Saksi-1);

4. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Ahli kepada Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yaitu dengan Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Psikologis dan dengan Metode Pemeriksaan: Observasi dan Wawancara Autoanamnesa dengan Korban, Tes Grafis DAP (Draw A Person), BAUM, HTP (*House Tree and Person*), Tes BDI (*Beck Depression Inventory*)-BAI (*Beck Anxiety Inventory*), Tes SSCT (*Sack's Sentence Completion Test*) dan Wawancara Heteroanamnesa dengan *Significant Person*, yaitu Ibu Kandung;

5. Bahwa Kesimpulan Hasil Tes Grafis (DAP/Draw A Person, BAUM dan HTP/*House Tree and Person*), Hasil tes grafis mengindikasikan bahwa korban termasuk individu yang cukup patuh terhadap lingkungan, ada kecenderungan ingin tampil. Nampak bahwa korban sedang mengalami permasalahan psikologis, yaitu kepribadian yang *immature* (tidak masak), kurang percaya diri dan ada kecenderungan mempunyai konsep diri yang kabur, meski begitu ia cukup bisa membawa diri di dalam lingkungannya;

6. Bahwa Kesimpulan Hasil Tes BDI (*Beck Depression Inventory*), hasil tes menunjukkan depresi yang dialami korban pada intensitas berat dengan skor 37 (tiga puluh tujuh), ditandai dengan kelompok simptom afektif yaitu merasa sendu atau sedih sepanjang waktu dan tidak dapat menghilangkannya, tidak merasa puas secara khusus, biasanya dapat menangis tetapi sekarang sama sekali tidak dapat meskipun ingin menangis, lebih mudah kesal atau tersinggung dibanding biasanya. Kelompok simptom motivational yaitu merasa tidak mempunyai harapan apapun, jika dapat akan bunuh diri, telah kehilangan seluruh perhatian terhadap orang lain dan sama sekali tidak peduli terhadap mereka, mengalami banyak kesulitan dalam mengambil keputusan, harus mendorong diri dengan sangat keras untuk melakukan sesuatu. Kelompok simptom kognitif yaitu tidak merasa sebagai orang yang gagal, merasa seperti sangat nista atau tidak berharga, merasa bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi pada diri, tidak merasa kecewa terhadap diri sendiri, tidak merasa lebih buruk dibandingkan orang lain, merasa ada perubahan-perubahan tetap/permanen dalam penampilan dan itu membuat tampak tidak menarik. Kelompok simptom fisik dan vegetatif yaitu bangun 1-2 jam lebih awal dari pada biasanya dan menyadari akan sulit tidur kembali, terlalu lelah untuk mengerjakan apapun, sama sekali tidak mempunyai selera makan lagi, telah kehilangan berat badan lebih dari 2,5 (dua koma lima) kg, seluruh perhatian tersita oleh apa yang dirasakan, kurang tertarik terhadap seks dibanding biasanya;

7. Bahwa Kesimpulan Hasil Tes BAI (*Beck Anxiety Inventory*), hasil tes menunjukkan kategori intensitas berat dengan skor 37 (tiga puluh tujuh). Simptom-

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menimbulkan antara lain mudah tegang, gangguan tidur, dada sakit, dan mudah gelisah;

8. Bahwa Kesimpulan Hasil Tes SSCT (*Sack's Sentence Completion Test*), hubungan korban dengan ibu baik meski kadang berselisih paham. Hubungan dengan ayah tidak terlalu dekat karena ayah lebih tertutup dan panikan. Tapi ayah sangat sayang pada cucunya. Keluarganya menurut korban tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Orang tuanya sibuk dan dia dituntut untuk mandiri, sementara keluarga lain saling peduli, secara sosial, korban cenderung memiliki hubungan yang terbatas. Korban menginginkan dapat berhubungan dengan orang-orang yang tulus dan berempati padanya, Korban merasa tidak aman terkait dengan masa depannya. Ketakutan pada suami dan keluarga suami membuatnya tidak berdaya. Korban pun menyalahkan dirinya sendiri karena ketidakberdayaan ini. Korban juga merasa tidak tahu harus bagaimana dan merasa lelah secara psikologis akibat konflik yang berkelanjutan dengan suami. Akan tetapi korban ada usaha untuk mencari jalan keluar, berkeinginan mandiri secara ekonomi kedepannya dan hidup bahagia bersama anak;

9. Bahwa berdasarkan dinamika Korban berada pada tahap perkembangan dewasa awal. Menurut Hurlock (1980) masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini terjadi peralihan dari masa ketergantungan ke masa mandiri baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan identitas diri dan pandangan tentang masa depan yang sudah lebih realistis, Korban mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki dalam pernikahannya, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pelakunya adalah suaminya. Perilaku suami yang sering selingkuh, berperilaku impulsif, mudah marah dan tidak merasa bersalah, melakukan kekerasan fisik serta memberikan nafkah yang tidak semestinya, bahkan suaminya beberapa kali minta maaf, berjanji akan berubah tapi ternyata mengulangi lagi kesalahannya;

10. Bahwa korban merasa lelah, karena merasa tidak ada solusi. Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya membuat korban merasa sedih, tidak berharga dan tidak mempunyai harapan. Dalam kurun waktu tertentu korban telah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada suaminya untuk berubah menjadi baik atau sesuai yang diinginkan, namun ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Pengalaman tersebut membuat korban merasa gagal dan mengganggu pikiran dan perasaannya. Hal ini sejalan dengan teori Learned Helplessness yang menjelaskan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada sebuah kesulitan secara terus-menerus yang menekannya dan ia sudah terus-menerus mencoba mengatasinya, namun gagal, orang tersebut bisa sampai pada titik menyerah atau menerima keadaan begitu saja tanpa adanya usaha lagi. Akhirnya

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punya keyakinan bahwa segala usahanya tidak akan berguna dalam menghadapi permasalahannya;

11. Bahwa dampak dari permasalahan ini, korban memiliki pola tidur yang pendek (gangguan tidur) dan sering mengalami mimpi buruk, kehilangan nafsu makan, secara emosi mudah cemas, mudah tegang, mudah gelisah, curiga dan lelah. Korban merasa tidak nyambung ketika berkomunikasi dengan suaminya yang pada akhirnya pilihannya adalah diam. Akan tetapi korban ada usaha untuk mencari jalan keluar, berkeinginan mandiri secara ekonomi kedepannya dan hidup bahagia bersama anak;
12. Bahwa kesimpulan akhir atau diagnosis Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memberikan dampak emosional terhadap diri sendiri dan keluarganya dan Korban mengalami *insecure* (tidak aman) atas peristiwa ini dan berdasarkan Kesimpulan Prognosis (Peluang Pemulihan) terhadap korban adalah Usia yang relatif muda memiliki peluang pemulihan lebih besar, Korban memiliki potensi untuk mandiri, Korban memiliki motivasi untuk menata hidupnya kembali, Korban memiliki anak sebagai penyemangat hidupnya dan Korban memiliki keluarga yang menjadi sumber dukungan bagi dirinya dan anaknya;
13. Bahwa Korban direkomendasikan untuk menjalani konseling dan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan, agar pihak Keluarga besar tetap memberi dukungan dan menjadi *support system* utama korban dan memberi sanksi hukum pada pelaku sebagai bagian dari upaya memenuhi rasa keadilan, serta mendukung pemulihan;
14. Bahwa Ahli berpendapat bahwa pada saat ini Saksi-1 dalam keadaan tidak sedang baik- baik saja atau psikisnya sedang terganggu.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Tambahan dan Ahli.

Menimbang, bahwa adalah Mayor Cke Maskatim, S.Kom. (Saksi Tambahan) adalah bapak kandung Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim Ketua menerangkan bahwa Saksi Tambahan mempunyai Hak untuk mengundurkan diri sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi Tambahan apakah akan menggunakan hak untuk mengundurkan diri tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi Tambahan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan tetap bersedia sebagai saksi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Mayor Cke Maskatim, S.Kom. (Saksi Tambahan) tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim Ketua menerangkan bahwa

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat persetujuinya. Terdakwa dan Oditur Militer agar Saksi Tambahan dapat memberikan keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa dan Oditur Militer tidak keberatan dan setuju apabila Saksi Tambahan menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa dan Oditur Militer menjawab dan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui Saksi Tambahan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Mayor Cke Maskatim, S.Kom. (Saksi Tambahan) tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan Terdakwa serta Oditur Militer menyetujui Saksi Tambahan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, oleh karena itu Saksi Tambahan dapat sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Saksi Tambahan dan Ahli yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Tambahan:

Nama lengkap : **MASKATIM, S.Kom.**
Pangkat, NRP : Mayor Cke/21930052001173
Jabatan : Kasi penjamin Mutu Prodi Subdepelektrohan Depmipatek
Kesatuan : Akademi Militer
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 29 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kelud No. 17 Komplek Panca Arga I Rt.003 Rw. 013
Kel. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di Rumah Sakit Siloam yang berujung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Saksi baru mengetahui ada keributan setelah menjelang Magrib;
3. Bahwa atas kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya;
4. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sebelumnya sering terjadi pertengkaran hal tersebut terjadi karena dipicu permasalahan cemburu dari Saksi-1 yang menduga ada wanita lain dalam kehidupan Terdakwa dan adanya permasalahan keuangan;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Saksi baru mengetahui adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Saksi-1 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di rumah kontrakan yang beralamat di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu Tangerang Selatan, setelah Saksi diberitahu oleh Saksi-1;

6. Saksi berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan dan Saksi juga menginginkan agar Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) bisa hidup bersama kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Ahli-2:

Nama lengkap : **dr. Ni Kadek Duti Ardi Suarjani Putri, Sp.KJ,Sub.Sp.F (K)**
Pangkat/Gol, NIP : Pembina Tk.I-IV/b, 197505202008012024
Jabatan : Dokter Ahli Madya
Kesatuan : RSJ. Prof. Dr. Soerojo, Magelang
Tempat tanggal lahir : Negara, 20 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindhu
Tempat tinggal : Tlangu Desa Sukorejo Rt.003 Rw.003 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 2. Bahwa Ahli menjadi ahli dalam bidang:
 - a. Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater Umum) sejak tahun 2015.
 - b. Sub Spesialis Psikiatri Forensik (Psikiater Konsultan Psikiatri Forensik) sejak tahun 2020. Psikiater Konsultan Forensik adalah: seorang psikiater umum yang telah menempuh Pendidikan sub spesialis Psikiatri Forensik. Psikiatri Forensik merupakan cabang sub spesialis bidang psikiatri yang memiliki peran membantu penegak hukum terkait kasus dengan dugaan masalah kejiwaan atau gangguan kejiwaan terkait permasalahan hukum yang dialami seseorang, baik perkara pidana, perdata maupun hukum administrasi negara.
- Dengan riwayat:

- 1) Riwayat persidangan dengan Tim Psikiatri Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta (RSCM) tahun 2020-2022 sebanyak 11 kasus baik kasus hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Riwayat menangani kasus Psikiatri Forensik dengan Tim Psikiatri Forensik FK.UI-RSCM tahun 2020-2021: 214 kasus baik kasus hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara;
- 3) Riwayat persidangan dan menangani kasus Psikiatri Forensik dengan Tim Psikiatri Forensik RSJS Magelang (Maret 2022-Sekarang), Saksi Ahli dan Ahli kasus pidana, BAP Saksi Ahli, Pembuatan SKKJ (Surat Keterangan Kesehatan Jiwa) dan VERP (Visum Et Repertum Psikiatricum) Kasus Pidana, perdata, Administrasi Negara 259 kasus. (Daftar Riwayat Hidup terlampir). Bahwa Ahli saat ini berdinass di Rumah Sakit Suroloyo Magelang dan saya memegang wilayah Jawa Tengah dan DIY.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, yang dimaksud Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih yang terus-menerus dan hilangnya minat;
4. Bahwa gejala depresi dibagi 2 yaitu utama dan gejala tambahan.
 - a. Gejala utama depresi meliputi:
 - 1) Afek depresi
 - 2) Kehilangan minat dan kegembiraan
 - 3) Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan yang mudah lelah (rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan menurunnya aktivitas.
 - b. Gejala tambahan depresi meliputi:
 - 1) Konsentrasi dan perhatian berkurang
 - 2) Harga diri dan kepercayaan diri berkurang
 - 3) Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna
 - 4) Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis
 - 5) Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri
 - 6) Tidur terganggu
 - 7) Nafsu makan berkurang.
5. Bahwa depresi memiliki tingkatan yaitu seperti depresi ringan, depresi sedang dan depresi berat;
6. Bahwa berdasarkan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) yang dikatakan depresi ringan memiliki kriteria dengan ditandai adanya raut muka wajah dengan orang lain yang melihat serta adanya kehilangan energi kegembiraan, adanya gangguan fungsi dalam sehari-hari namun masih dapat melakukan pekerjaan;
7. Bahwa berdasarkan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) yang dikatakan depresi sedang memiliki kriteria dengan ditandai adanya raut muka wajah dengan orang lain yang melihat serta adanya kehilangan

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke Mahkamah Agung

penyakit kegemukan, sudah mengganggu fungsi dalam sehari-hari namun masih dapat melakukan pekerjaan, adanya gangguan dalam melakukan fungsi pekerjaan;

8. Bahwa seseorang dapat dikatakan depresi berat adanya kriteria dengan ditandai adanya raut muka wajah dengan orang lain yang melihat serta adanya kehilangan energi kegembiraan ditambah dengan adanya gangguan pola hidup serta gangguan fungsi dalam sehari-hari, ditambah minimal 2 (dua) kriteria tambahan dan secara obyektif seseorang dengan depresi berat sudah tidak mampu melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari;

9. Bahwa berkaitan dengan validitas metode yang digunakan dalam penentuan depresi yaitu harus dilakukan dengan Triangulasi Data agar diagnosis yang didapatkan bersifat objektif, antara lain:

- a. Autoanannsesisi meliputi observasi dan wawancara terstruktur kepada terperiksa/klien.
- b. Alloanamnesi berupa kolateral data dengan pihak-pihak terkait yang dinilai objektif (dari pihak yang mengenal terduga korban, dari pihak yang mengenal terduga pelaku, dari pihak yang mengenal terduga korban dan terduga pelaku yang dinilai netral dan objektif).
- c. Pemeriksaan penunjang baik penunjang medis maupun penunjang psikiatri.

10. Bahwa yang berkompeten untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami depresi menurut ilmu kedokteran jiwa adalah Dokter spesialis kedokteran jiwa dengan penunjang psikolog klinis;

11. Bahwa Psikolog klinis menggunakan akar ilmu sosial, maka dapat memberikan konseling/terapi, namun apabila yang memberikan psikiater (dokter kejiwaan) maka akan diberikan obat dalam biologisnya;

12. Bahwa pada umumnya psikologis klinis dan psikologi forensik memiliki parameter yang sama, namun yang membedakan adalah alat/penunjang tesnya dan parameter yang dibuat pegangan merupakan nilai obyektif dan ini merupakan pegangan psikolog/psikiater sehingga memiliki nilai yang sama;

13. Bahwa hasil dari psikolog klinis produknya dapat digunakan sebagai pro justicia;

14. Bahwa Psikiater dan psikolog memiliki tata laksana dalam 2 (dua) fungsi yaitu pertama sebagai treating/pemberi terapi dan kedua assessing. Apabila sebagai treating/pemberi terapi seseorang dapat berobat ke mana saja baik rumah sakit negeri/swasta. Namun, apabila ada sangkutannya dengan masalah hukum maka seseorang yang mengobati baik psikolog/psikiater adalah sebagai saksi fakta bukan saksi ahli namun mereka akan mengutarakan hal-hal yang berkaitan dengan klinis;

15. Bahwa resume medis Adalah bukan visum. Resume medis menceritakan klien datang dan selanjutnya diberikan terapi atau konseling. Namun, kalau visum akan

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut mengalami gangguan jiwa atau peristiwa yang sedang dialami dan resume medis tersebut tetap menggunakan resume penunjang;
16. Bahwa Skrening bersifat subyektif namun untuk diagnosis menggunakan alat bersifat obyektif atau memiliki nilai validitas.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, dan berdinast di Skadron 21/AAY Puspenerbad Pondok Cabe Tangerang Selatan Provinsi Banten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pabang I Heli Sena Skadron 21/AAY, dengan pangkat Letda Cpn NRP 1121103990000194;
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2024 menikah dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sesuai Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 tanggal 3 Februari 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Varenza Arkadewa Indrawan usia 1 (satu) tahun, sampai dengan sekarang masih dalam hubungan suami isteri dan belum bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) tinggal satu rumah di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu, Tangerang Selatan, dan awalnya kondisi rumah tangga harmonis namun sekira bulan Maret 2024 hingga saat ini rumah tangga Terdakwa sudah kurang harmonis, saat ini Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Yogyakarta;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) beserta anaknya mengantarkan teman Saksi-1 yang akan melahirkan di RS. Siloam Yogyakarta, pada saat sedang berada di depan ruang tunggu operasi Terdakwa mengedit foto keluarga di handphone Terdakwa, kemudian menunjukkan hasilnya kepada Saksi-1 sambil berkata "ini bagus tidak" dan dijawab oleh Saksi-1 "bagus";
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) selanjutnya foto tersebut oleh Saksi-1 disimpan di galeri foto, selanjutnya Saksi-1 membuka galeri foto dan menemukan sebuah foto Terdakwa yang sedang selfie, Saksi-1 bertanya "ini foto kamu kirim kepada siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "Kan dikirim ke kamu" lalu Saksi-1 jawab " Kok enggak ada", Terdakwa jawab "Oh ke Bang Hendri", kemudian Saksi-1 mengecek riwayat chat Terdakwa dengan bang Hendri, namun karena tidak ditemukan akhirnya Saksi-1 penasaran dan membuka kembali galeri foto tersebut lalu dibuka informasi tentang fotonya dan foto tersebut tersimpan dari aplikasi WhatsApp;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- petugas keamanan yang bernama Sdr. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) bertanya apakah pernah mengirim foto tersebut kepada seorang wanita, dan Terdakwa jawab “saya tidak pernah mengirim foto kepada wanita”, lalu Saksi-1 mencari chatingan di *WhatsApp* namun tidak ditemukan, hingga Saksi-1 marah-marah, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencari foto tersebut dikirim kepada siapa, namun Terdakwa mengalihkannya dengan cara membuka aplikasi IG, dan hal tersebut memicu pertengkaran kecil antara Terdakwa dengan Saksi-1;
7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat suami teman Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang bernama Sdr. Aziz (Saksi-2) akan turun melalui lift sehingga Saksi-1 ikut turun dan Terdakwa juga ikut turun;
8. Bahwa pada saat lift mulai bergerak turun dari lantai 6 (enam), saat pintu terbuka di lantai berikutnya Terdakwa keluar dari dalam lift namun karena Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) belum keluar kemudian Terdakwa masuk lift lagi dan Terdakwa mendengar Saksi-1 masih ngomel-ngomel sehingga Terdakwa secara reflek mendorong ke sudut lift dengan menggunakan tangan kiri dan membekap mulutnya dengan tangan kanan kurang lebih selama 10 (sepuluh) detik;
9. Bahwa setelah pintu lift terbuka di lantai tujuan (lobby bawah/lantai 1), Terdakwa, Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) keluar kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya untuk mengajaknya pulang namun Saksi-1 tidak mau dan berteriak minta tolong;
10. Bahwa selanjutnya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) berjalan mengikuti Saksi-1 dari belakang dan sampainya di depan petugas keamanan yang jaga Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil berkata “ayo pulang” namun Saksi-1 tetap tidak mau, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 cekcok mulut sebentar sampai Saksi-1 menangis, meronta dan teriak minta tolong kemudian petugas keamanan tersebut berkata “mbak-mbak jangan di sini di luar aja” sambil berusaha melera;
11. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang sendiri ke rumah mertuanya dan Terdakwa bertemu kembali dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pada saat dipertemukan di kantor Denpom IV/2 Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun dalam pertemuan tersebut tidak terjadi penyelesaian karena Saksi-1 tetap akan melaporkan Terdakwa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) mengalami tangan kanannya kemerah-merahan dan tetap masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pesan/percakapan melalui pesan *WhatsApp* ke handphone Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), yang mengakibatkan Saksi-1 terganggu psikisnya, baik saat masih tinggal di Tangerang maupun saat berada di Yogyakarta dan di Magelang;

14. Bahwa selama berumah tangga dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 bertempat di rumah kontrakan di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu Tangerang Selatan sekira pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa sedang melaksanakan piket lalu pulang ke kontrakan karena Saksi-1 berpamitan esok paginya akan pulang ke Yogyakarta;

15. Bahwa pada saat itu Terdakwa marah-marah karena Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) menghalangi Terdakwa untuk masuk kamar, sehingga Terdakwa menarik Saksi-1 dan tanpa sengaja jempol kaki kiri Saksi-1 terinjak kaki Terdakwa yang menggunakan sepatu PDL, lalu mendorong Saksi-1 dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa menarik pistol dari sarungnya namun dengan posisi pistol menghadap ke atas;

16. Bahwa setelah Terdakwa ditenangkan oleh Security perumahan tersebut akhirnya pistol Terdakwa dimasukan lagi ke sarungnya kemudian duduk di ruang tamu, Terdakwa juga membanting piring kurang lebih 5 (lima) buah yang berada di dapur dan meminta agar Saksi-1 menghapus chatnya kepada Komandan dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke kantor untuk melaksanakan piket dan setelah kejadian tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 kembali harmonis;

17. Bahwa selama Terdakwa ditahan di Denpom IV/2 Yogyakarta, Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) pernah membesuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

18. Bahwa Terdakwa berharap agar perkara ini cepat selesai dan hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dapat membaik dan harmonis kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHYG/MRD/VI/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Yayasan

Rifka Annisa Sakina Nomor 01/07/L/RA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

c. 1 (satu) lembar foto flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 tanggal 3 Februari 2004 atas nama Ageng Eza Indrawan dan Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

f. 2 (dua) lembar foto situasi tempat kejadian di loby dan lift Rumah Sakit Siloam Yogyakarta.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni merupakan bukti video cctv dari Rumah Sakit Siloam yang menunjukkan terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yaitu mencekik leher Saksi-1 pada saat berada di lobby RS. Siloam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti huruf a berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHYG/MRD/VI/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni merupakan hasil Visum Et Repertum dari Saksi-1 yang diperiksa pada tanggal 15 Mei 2025 bertempat di RS. Siloam Yogyakarta;

2. Bahwa barang bukti huruf b berupa 8 (delapan) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Yayasan Rifka Annisa Sakina Nomor 01/07/L/RA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni menunjukkan hasil pemeriksaan Psikologis Saksi-1 yang dilakukan pemeriksaan di Yayasan Rifka Annisa Sakina yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. Hartanti Rahayu;

3. Bahwa barang bukti huruf c berupa 1 (satu) lembar foto flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni merupakan bukti foto flashdisk merk JETE warna hitam yang milik Saksi-1 yang berisikan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dengan mencekik leher Saksi-1 pada saat di lobby RS. Siloam;

4. Bahwa barang bukti huruf d berupa 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 tanggal 3 Februari 2004 atas nama Ageng Eza Indrawan dan

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan bukti autentik bahwa Terdakwa dan Sdri.

Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) telah menikah pada tanggal 3 Februari 2024 di Yogyakarta;

5. Bahwa barang bukti huruf e berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni tanggal 3 Februari 2004 menunjukkan bahwa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) merupakan istri prajurit TNI yaitu Terdakwa;

6. Bahwa barang bukti huruf f berupa 2 (dua) lembar foto situasi tempat kejadian di lobby dan lift Rumah Sakit Siloam Yogyakarta menunjukkan tempat terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) bertempat di lift dan lobby RS. Siloam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, dan berdinast di Skadron 21/AAY Puspenerbad Pondok Cabe Tangerang Selatan Provinsi Banten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pabang I Heli Sena Skadron 21/AAY, dengan pangkat Letda Cpn NRP 1121103990000194;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danuspenerbad Nomor Kep/564/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa menikah dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) secara sah sesuai Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 dan Kartu Penunjukan istri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI menikan Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) tinggal di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu, Tangerang Selatan dan atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Varenza Arkadewa Indrawan usia 1 (satu) tahun;

6. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena sejak bulan Mei 2024 Terdakwa dan Saksi-1 hidup terpisah, Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal bersama dengan orang tuanya di Yogyakarta dan Saksi-1 mencurigai adanya wanita idaman lain selain Saksi-1;

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) beserta anaknya mengantarkan teman Saksi-1 yaitu istri dari Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) yang akan melahirkan di RS. Siloam Yogyakarta;

8. Bahwa benar pada saat berada di depan ruang tunggu operasi lantai 6 (enam) RS. Siloam, Terdakwa mengedit foto keluarga di handphone Terdakwa, kemudian menunjukkan hasilnya kepada Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sambil berkata "ini bagus tidak" dan dijawab oleh Saksi-1 "bagus" kemudian Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Saksi-1 selanjutnya foto tersebut oleh Saksi-1 disimpan di galeri foto;

9. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) membuka galeri foto dan menemukan foto Terdakwa yang sedang selfie, Saksi-1 bertanya "ini foto kamu kirim kepada siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "Kan dikirim ke kamu" lalu Saksi-1 jawab "Kok enggak ada", Terdakwa jawab "Oh ke Bang Hendri";

10. Bahwa benar atas jawaban dari Terdakwa tersebut selanjutnya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) mengecek riwayat chat Terdakwa dengan Sdr. Hendri, namun tidak ditemukan sehingga membuat Saksi-1 merasa penasaran dan merasa curiga terhadap Terdakwa;

11. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) membuka kembali galeri foto tersebut lalu dibuka informasi tentang fotonya dan foto tersebut tersimpan dari aplikasi WhatsApp, kemudian Saksi-1 bertanya apakah pernah mengirim foto tersebut kepada seorang wanita, dan Terdakwa jawab "saya tidak pernah mengirim foto kepada wanita", lalu Saksi-1 mencari chatingan di WhatsApp namun tidak ditemukan, hingga Saksi-1 merasa kesal dan emosi kepada Terdakwa;

12. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk mencari foto tersebut dan dikirim kepada siapa, namun Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan cara membuka aplikasi IG, dan perbuatan

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengemukakan alasan Saksi-1 sehingga membuat pertengkaran kecil antara Terdakwa dengan Saksi-1;

13. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) melihat Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) akan turun melalui lift kemudian Saksi-1 bertanya "Mau ke mana Zis" dan dijawab oleh Saksi-2 "Mau turun", kemudian Saksi-1 bilang "saya ikut", sambil berdiri menggendong anaknya, pada saat Saksi-1 berdiri Terdakwa merebut handphone Saksi-1 namun Saksi-1 memintanya kembali berikut tasnya;

14. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) masuk ke dalam lift, namun pada saat pintu liftnya belum tertutup Terdakwa ikut masuk, ketika lift mulai berjalan turun dari lantai 6 (enam), pada saat di lantai berikutnya pintu lift terbuka Terdakwa keluar namun karena Saksi-1 tidak keluar kemudian Terdakwa balik lagi ke dalam lift dan mendengar Saksi-1 masih ngomel-ngomel;

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendorong Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang sedang menggendong anaknya ke dinding lift selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) detik, setelah itu Terdakwa membekap mulut Saksi-1 kurang lebih selama 7 (tujuh) detik;

16. Bahwa benar sesampainya di ruang tunggu lantai 1 (satu) RS. Siloam Terdakwa, Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) keluar dari lift, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sampai Saksi-1 tertatih-tatih untuk diajak pulang tetapi Saksi-1 tidak mau;

17. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berteriak minta tolong kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut sambil pergi menjauhi Terdakwa menuju ke petugas Farmasi dan kemudian Saksi-1 menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menanyakan dimana ada petugas keamanan yang terdekat dan setelah ditunjukkan kemudian Saksi-1 menemui petugas keamanan RS. Siloam yang bernama Sdr. Yulianto (Saksi-4) saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti Saksi-1 dari belakang;

18. Bahwa benar sesampainya di depan Sdr. Yulianto (Saksi-4), Terdakwa menarik, menyeret, dan menjambak rambut Saksi-1 sambil berkata "pulang" namun Saksi-1 tidak mau, lalu Saksi-4 berkata "mbak-mbak jangan di sini di luar aja" dan Saksi-1 menjawab "nyawa saya terancam sama dia" dan Saksi-4 berusaha meleraikan;

19. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) duduk di kursi depan ruang pendaftaran dan diikuti Terdakwa, pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut dan Terdakwa mencekik Saksi-1, Saksi-1 berontak dan berdiri menjauh dari Terdakwa;

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya merebut handphone Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Saksi-1

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id miliknya dengan cara menariknya, namun Terdakwa lebih kuat sehingga handphone Saksi-1 berhasil direbut oleh Terdakwa;

21. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) menyerahkan anaknya kepada Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) dan Terdakwa berusaha merebut anak yang digendong oleh Saksi-2, tetapi Saksi-1 menarik Terdakwa dan berkata "jangan pegang anakku" sambil Saksi-1 memukul bahu Terdakwa;

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan RS. Siloam dengan membawa handphone Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sedangkan Saksi-1 dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD biar aman karena mengalami shock dan sangat ketakutan;

23. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berobat di RS Siloam Yogyakarta dan sekira pukul 22.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat namun diarahkan untuk melapor ke PPA Polresta Yogyakarta;

24. Bahwa benar pada tanggal 30 maret 2025 pukul 09.30 WIB Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) mendatangi kantor PPA Polresta Yogyakarta untuk melaporkan perbuatan Terdakwa namun karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif sehingga Saksi-1 diarahkan untuk melapor ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

25. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 16 April 2025 sekira pukul 11.30 WIB Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/IV/2025/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

26. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHTG/MRD/VI/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni disimpulkan bahwa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul pada lipat siku kanan dan lengan atas kanan;

27. Bahwa benar selain melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut di atas Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di rumah kontrakan yang beralamat di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu Tangerang Selatan sekira pukul 01.00 WIB dini hari;

28. Bahwa benar Terdakwa yang sedang melaksanakan Piket mendapat kabar kalau Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) akan pulang ke Yogyakarta mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung menghampiri Saksi-1 sambil marah-marah dan matanya melotot ke arah Saksi-1

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan dengan tagganya Terdakwa mengeluarkan pistol yang diarahkan ke atas dan Terdakwa juga memiting dan menyeret Saksi-1 keluar rumah;

29. Bahwa benar setelah ditenangkan oleh Security perumahan akhirnya Terdakwa memasukkan kembali pistolnya ke sarungnya kemudian Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) oleh Security didamaikan di ruang tamu;

30. Bahwa benar pada saat didamaikan Terdakwa membentak-bentak Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan meminta agar Saksi-1 menghapus chatnya ke Komandan, kemudian Terdakwa pergi ke dapur membanting piring sekitar 5 (lima) buah dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke kantor dan pertengkaran tersebut diketahui oleh ibu Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang bernama Sdri. Titik Dwiyati (Saksi-3).

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal (5) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

Atau

Kedua : Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal (5) huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

Menimbang, oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer yakni Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal (5) huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan "Barang siapa", menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut "Setiap orang" adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI) yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, dan berdinas di Skadron 21/AAY Puspenerbad Pondok Cabe Tangerang Selatan Provinsi Banten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pabang I Heli Sena Skadron 21/AAY, dengan pangkat Letda Cpn NRP 1121103990000194;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad Nomor Kep/564/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik", Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Kekerasan fisik" sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Jatuh sakit" adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka berat" sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP adalah:

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan membuktikan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa menikah dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) secara sah sesuai Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 dan Kartu Penunjukan istri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024;
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) tinggal di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu, Tangerang Selatan dan atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Varenza Arkadewa Indrawan usia 1 (satu) tahun;
3. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena sejak bulan Mei 2024 Terdakwa dan Saksi-1 hidup terpisah, Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal bersama dengan orang tuanya di Yogyakarta dan Saksi-1 mencurigai adanya wanita idaman lain selain Saksi-1;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) beserta anaknya mengantarkan teman Saksi-1 yaitu istri dari Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) yang akan melahirkan di RS. Siloam Yogyakarta;
5. Bahwa benar pada saat berada di depan ruang tunggu operasi lantai 6 (enam) RS. Siloam, Terdakwa mengedit foto keluarga di handphone Terdakwa, kemudian menunjukkan hasilnya kepada Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sambil berkata "ini bagus tidak" dan dijawab oleh Saksi-1 "bagus" kemudian Terdakwa

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Saksi-1 selanjutnya foto tersebut oleh Saksi-1 disimpan di galeri foto;

6. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) membuka galeri foto dan menemukan foto Terdakwa yang sedang selfie, Saksi-1 bertanya "ini foto kamu kirim kepada siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "Kan dikirim ke kamu" lalu Saksi-1 jawab "Kok enggak ada", Terdakwa jawab "Oh ke Bang Hendri;

7. Bahwa benar atas jawaban dari Terdakwa tersebut selanjutnya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) mengecek riwayat chat Terdakwa dengan Sdr. Hendri, namun tidak ditemukan sehingga membuat Saksi-1 merasa penasaran dan merasa curiga terhadap Terdakwa;

8. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) membuka kembali galeri foto tersebut lalu dibuka informasi tentang fotonya dan foto tersebut tersimpan dari aplikasi *WhatsApp*, kemudian Saksi-1 bertanya apakah pernah mengirim foto tersebut kepada seorang wanita, dan Terdakwa jawab "saya tidak pernah mengirim foto kepada wanita", lalu Saksi-1 mencari chatngan di *WhatsApp* namun tidak ditemukan, hingga Saksi-1 merasa kesal dan emosi kepada Terdakwa;

9. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk mencari foto tersebut dan dikirim kepada siapa, namun Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan cara membuka aplikasi IG, dan perbuatan Terdakwa tersebut memicu kekesalan Saksi-1 sehingga membuat pertengkaran kecil antara Terdakwa dengan Saksi-1;

10. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) melihat Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) akan turun melalui lift kemudian Saksi-1 bertanya "Mau ke mana Zis" dan dijawab oleh Saksi-2 "Mau turun", kemudian Saksi-1 bilang "saya ikut", sambil berdiri menggendong anaknya, pada saat Saksi-1 berdiri Terdakwa merebut handphone Saksi-1 namun Saksi-1 memintanya kembali berikut tasnya;

11. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) masuk ke dalam lift, namun pada saat pintu liftnya belum tertutup Terdakwa ikut masuk, ketika lift mulai berjalan turun dari lantai 6 (enam), pada saat di lantai berikutnya pintu lift terbuka Terdakwa keluar namun karena Saksi-1 tidak keluar kemudian Terdakwa balik lagi ke dalam lift dan mendengar Saksi-1 masih ngomel-ngomel;

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendorong Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang sedang menggendong anaknya ke dinding lift selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) detik, setelah itu Terdakwa membekap mulut Saksi-1 kurang lebih selama 7 (tujuh) detik;

13. Bahwa benar sesampainya di ruang tunggu lantai 1 RS. Siloam Terdakwa, Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) keluar dari lift, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 menggunakan kedua

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dengan saksi-saksi terdakwa sampai Saksi-1 tertatih-tatih untuk diajak pulang tetapi Saksi-1 tidak mau;

14. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) berteriak minta tolong kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut sambil pergi menjauhi Terdakwa menuju ke petugas Farmasi dan kemudian Saksi-1 menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menanyakan dimana ada petugas keamanan yang terdekat dan setelah ditunjukkan kemudian Saksi-1 menemui petugas keamanan RS. Siloam yang bernama Sdr. Yulianto (Saksi-4) saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti Saksi-1 dari belakang;

15. Bahwa benar sesampainya di depan Sdr. Yulianto (Saksi-4), Terdakwa menarik, menyeret, dan menjambak rambut Saksi-1 sambil berkata "pulang" namun Saksi-1 tidak mau, lalu Saksi-4 berkata "mbak-mbak jangan di sini di luar aja" dan Saksi-1 menjawab "nyawa saya terancam sama dia" dan Saksi-4 berusaha melera;

16. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) duduk di kursi depan ruang pendaftaran dan diikuti Terdakwa, pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut dan Terdakwa mencekik Saksi-1, Saksi-1 berontak dan berdiri menjauh dari Terdakwa;

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya merebut handphone Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan Saksi-1 mempertahankan handphone miliknya dengan cara menariknya, namun Terdakwa lebih kuat sehingga handphone Saksi-1 berhasil direbut oleh Terdakwa;

18. Bahwa benar kemudian Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) menyerahkan anaknya kepada Sdr. Aziz Idwan Basori (Saksi-2) dan Terdakwa berusaha merebut anak yang digendong oleh Saksi-2, tetapi Saksi-1 menarik Terdakwa dan berkata "jangan pegang anakku" sambil Saksi-1 memukul bahu Terdakwa;

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan RS. Siloam dengan membawa handphone Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sedangkan Saksi-1 dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD biar aman karena mengalami shock dan sangat ketakutan;

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan RS. Siloam dengan membawa handphone Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) sedangkan Saksi-1 dan anaknya dimasukkan ke ruang UGD biar aman karena mengalami shock dan sangat ketakutan;

21. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHTG/MRD/VI/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni disimpulkan bahwa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul pada lipat siku kanan dan lengan atas kanan.

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa telah mendorong Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang sedang menggendong anaknya ke dinding lift selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) detik, setelah itu Terdakwa membekap mulut Saksi-1 kurang lebih selama 7 (tujuh) detik, pada saat di depan lift, Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sampai Saksi-1 tertatih-tatih, pada saat di depan Sdr. Yulianto (Saksi-4) Terdakwa menarik, menyeret, dan menjambak rambut Saksi-1 sambil berkata “pulang” serta Terdakwa mencekik Saksi-1 pada saat duduk di kursi di depan ruang pendaftaran RS. Siloam. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHTG/MRD/VII/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni disimpulkan bahwa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul pada lipat siku kanan dan lengan atas kanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam lingkup rumah tangga”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah dapat meliputi:

- Suami, isteri dan anak.
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 terdiri dari 3 (tiga) alternatif hubungan dalam lingkup rumah tangga, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu Unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: “hubungan suami istri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah yang dilaksanakan di Yogyakarta sesuai Akta Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 dan Kartu Penunjukan istri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung yang sah dan secara hukum negara Terdakwa dan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) masih terikat hubungan suami istri yang sah dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) pada tanggal 3 Februari 2024 bertempat di Yogyakarta dan sampai dengan sekarang masih berstatus suami istri dan belum ada perceraian.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangga", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan tentang Terdakwa agar tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini;
4. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini;
5. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledoi*) sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian *Pledoi* (pembelaan) Terdakwa yang menyatakan

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena unsur Kesatu dan Unsur Kedua pada Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer dan menyatakan bahwa semua unsurnya telah terpenuhi dan menyatakan bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak memiliki kehendak atau niat untuk melakukan kekerasan fisik kepada Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) tetapi murni karena emosi sesaat karena harga diri dan kehormatan Terdakwa diabaikan oleh Saksi-1 sehingga hal tersebut sebagai alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira berpangkat Letda Cpn dan merupakan lulusan Akademi Militer, seharusnya Terdakwa memiliki kontrol yang baik terhadap emosinya sehingga tidak sepatasnya dengan alasan emosi kemudian melakukan kekerasan fisik kepada Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang merupakan istri dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di rumah kontrakan yang beralamat di Hafuza Residence Blok A1 Babakan, Setu Tangerang Selatan sekira pukul 01.00 WIB dini hari dimana Terdakwa dengan tangan kanan mengeluarkan pistol yang diarahkan ke atas sambil mata melotot ke arah Saksi-1 dan Terdakwa juga memiting dan menyeret Saksi-1 keluar rumah. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan emosi Terdakwa sebagai alasan penghapus pidana tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, maupun terhadap *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledoinya*), maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena sudah dipertimbangkan sebelumnya.

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) yang merupakan istrinya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi/amarahnya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) dan telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Skadron 21/AAY Puspenerbad pada khususnya dan TNI pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana maupun tuntutan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan wajib TNI ke-3.
2. Bahwa Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1) belum menerima sepenuhnya Terdakwa.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata Masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yaitu:
 - a. Satgas Penerbad BKO Papua Timika pada tahun 2023.
 - b. Satgas Penerbad BKO Papua Sentani pada tahun 2023.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina Terdakwa untuk menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakikatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang masih terlalu berat dan perlu diperingan dengan harapan selama Terdakwa dipidana dapat merenungi segala kesalahannya dan merubah sikap perilakunya serta ketika kembali ke kesatuan dapat menjadi prajurit yang bertanggungjawab dan taat hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *pledoinya* yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari Segala

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah (consag.gov.id Alle rechts Vervoging), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara Terdakwa maupun dalam perkara lain dan berisikan pertengkaran dan kekerasan fisik yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni (Saksi-1), maka terhadap barang bukti berupa barang tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHYG/MRD/VI/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
- b. 8 (delapan) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Yayasan Rifka Annisa Sakina Nomor 01/07/L/RA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
- c. 1 (satu) lembar foto flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 tanggal 3 Februari 2004 atas nama Ageng Eza Indrawan dan Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
- f. 2 (dua) lembar foto situasi tempat kejadian di loby dan lift Rumah Sakit Siloam Yogyakarta.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga *juncto* pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ageng Eza Indrawan, S.Tr (Han)**, Letda Cpn NRP 1121103990000194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta Nomor 01/SHYG/MRD/VI/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
 - 2) 8 (delapan) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Yayasan Rifka Annisa Sakina Nomor 01/07/L/RA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
 - 3) 1 (satu) lembar foto flashdisk merk JETE warna hitam milik Sdri. Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Akte Nikah Nomor 347/10510/2202/4001 tanggal 3 Februari 2004 atas nama Ageng Eza Indrawan dan Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 43/Smk-674.Yob/KPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Vanda Mutiara Dwi Anggraeni.

6) 2 (dua) lembar foto situasi tempat kejadian di lobby dan lift Rumah Sakit Siloam Yogyakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 oleh Tabah Prasetya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum yaitu Fatkhul Imam, S.H., Kapten Chk NRP 21980142310877 dan Faurizal Hasibuan, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21060035161285, Panitera Pengganti Suryaningsih, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21060310200986 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Tabah Prasetya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Suryaningsih, S.H.

Letnan Dua Chk (K) NRP 21060310200986

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-11/AD/VII/2025